



Roj: **SAN 4670/2019 - ECLI:ES:AN:2019:4670**

Id Cendoj: **28079230042019100470**

Órgano: **Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **4**

Fecha: **23/10/2019**

Nº de Recurso: **208/2017**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **ANA ISABEL MARTIN VALERO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAN 4670/2019,**
AAAN 3392/2019

AUDIENCIA NACIONAL

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN CUARTA

Núm. de Recurso: 0000208 /2017

Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General: 02694/2017

Demandante: Juan Ramón

Demandado: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL

Abogado Del Estado

Ponente Ilma. Sra.: D^a. ANA MARTÍN VALERO

SENTENCIA Nº:

Ilma. Sra. Presidente:

D^a. MARÍA ASUNCIÓN SALVO TAMBO

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. IGNACIO DE LA CUEVA ALEU

D. SANTOS HONORIO DE CASTRO GARCIA

D^a. CARMEN ALVAREZ THEURER

D^a. ANA MARTÍN VALERO

Madrid, a veintitres de octubre de dos mil diecinueve.

Visto por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el presente recurso contencioso administrativo **número 208/2017**, interpuesto **D. Juan Ramón**, representado por la Procuradora D^a Mercedes Caro Bonilla y asistido del Letrado D. Carlos Baena Portero contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 2 de marzo de 2017 por la que se desestima el recurso de alzada 6785-2013 interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia de 3 de marzo de 2013, confirmando la regularización; y se estima en parte el recurso de alzada 4639-2013, anulando la sanción con orden de retroacción del procedimiento, en relación con el Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas, ejercicio 2006; siendo demandada la Administración del Estado, representada y asistida por la Abogacía del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso administrativo, mediante escrito presentado en fecha 9 de mayo de 2017, contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión por Decreto de 11 de mayo de 2017, y con reclamación del expediente administrativo.

SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó demanda, mediante escrito presentado el 2 de octubre de 2017, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos oportunos, terminó suplicando: << (...) dicte Sentencia por la que: 1.- Revoque la resolución impugnada al no ser conforme a derecho o; 2.- En su caso la anule retrotrayendo las actuaciones al momento procedimental oportuno al objeto de evitar indefensión>>.

TERCERO.- La Abogacía del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 8 de noviembre de 2017, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso.

CUARTO.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba y practicada la propuesta y admitida, se presentó por las partes escrito de conclusiones señalándose para votación y fallo el día 16 de octubre de 2019, en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.

QUINTO.- La cuantía del recurso se ha fijado en 156.645,44 €.

Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D^a Ana I. Martín Valero, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- D. Juan Ramón interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 2 de marzo de 2017 por la que, en relación con la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia de 3 de marzo de 2013, que resuelve las reclamaciones económico administrativas acumuladas interpuestas contra los acuerdos de liquidación y sanción por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2006: :

- Se desestima el recurso ordinario de alzada 6785-2013, confirmando el acuerdo de liquidación.

- Se estima parcialmente el recurso ordinario de alzada 4639-2013, anulando la sanción con orden de retroacción del procedimiento

SEGUNDO.- La resolución del Tribunal Económico Administrativo Central impugnada parte de los siguientes antecedentes fácticos:

El recurrente no presentó declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2006, presentando en su lugar autoliquidación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, mediante el modelo 201 (establecimiento permanente), declarando únicamente el rendimiento procedente del arrendamiento de fincas rústicas, e ingresando la cantidad de 529,31 €.

Su cónyuge había presentado declaración por el IRPF del ejercicio 2006 en régimen de tributación individual, deduciéndose en concepto de mínimo por descendientes, en la cuantía del 50%, por una hija menor de edad común.

El 24-03-2011 se iniciaron actuaciones inspectoras de comprobación e investigación referidas al IRNR del ejercicio 2006, en cuyo seno el recurrente manifestó (diligencia de 04- 05-2011) que "(...) durante 2006 residía en Japón porque el gobierno de Japón le invitó desde 1983 a hacer una investigación sobre urbanismo y al mismo tiempo en 2006 asesoraba a una compañía de importación y exportación para la introducción de productos españoles en Japón (mármoles, vinos y cerámicas españoles). Por problemas de salud de sus padres estuvo en España. Recuerda que estuvo más días en España que en Japón".

El 15-05-2011 se amplió el alcance al IRPF ejercicio 2006, formalizándose acta de disconformidad el 5 de septiembre de 2011, en la que se incluyen los siguientes rendimientos obtenidos por el Sr. Juan Ramón en el ejercicio 2006:

- Intereses de cuentas bancarias por importe de 0,05 €.

- Ingresos por arrendamiento de fincas rústicas de 2.000,00 € habiendo tenido unos gastos de 245,92 €.



- Ingresos de la actividad agrícola de cultivo de cítricos de 81.408,08 € pagados por "Cofrudeca Coop. Valenciana", con una retención de 1.628,16 €. Además percibió dos subvenciones corrientes de la Generalitat Valenciana por 3.009,63 € y 1.003,21€.

- Ganancia patrimonial derivada de la venta, en escritura pública de 9/03/2006 de 18 fincas rústicas dedicadas al cultivo de cítricos, por importe de 712.543,77 €, integrándose en la parte especial de la renta del periodo.

El 1 de febrero de 2.012 se notificó al contribuyente un Acuerdo de Rectificación de la Propuesta Contenida en el Acta, en el que se le puso de manifiesto lo siguiente:

"Al determinar la ganancia patrimonial obtenida por la venta de las fincas rústicas, se rectifican los cálculos contenidos en el acta incoada, ya que en el caso de parte de la parcela NUM000 y de la parcela NUM001, ambas del polígono NUM002, numeradas con el orden 17 y 18 respectivamente, fueron adquiridas el 16/02/2006 (tal y como consta en la escritura de la misma fecha), y no el 16/02/2005 como por error indicó el actuario. Por lo que, el coeficiente de actualización del valor de adquisición será el 1,0000.

Consecuencia de lo anterior es que, en el caso de parte de la parcela NUM000 y de la parcela NUM001 (nº de orden 17 y 18) que fueron adquiridas el 16/02/2006, al haberse transmitido el 09/03/2006, la ganancia patrimonial obtenida se ha generado en un periodo inferior al año, por lo que deberán incluirse en la parte general de la renta del periodo.

De manera que, del total de la ganancia patrimonial obtenida por el sujeto pasivo, 69.088,63 euros deben integrarse en la parte general de la renta del periodo, y el resto, 643.753,37 euros, deben incluirse en la parte especial de la renta del periodo, rectificando así la regularización propuesta en el acta incoada".

En virtud de lo dispuesto en el artículo 188.3 del RGAT, se concedió al contribuyente un plazo de 15 días para formular las alegaciones que tuviera por convenientes. Una vez finalizado dicho plazo, el contribuyente presentó un escrito de alegaciones el 22/02/2012.

El 1 de marzo de 2012 se dictó acuerdo de liquidación en el que considera que:

1.- D. Juan Ramón tenía su residencia en España durante 2.006, quedando, por lo tanto, sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2.006 y no al Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

2.- Los rendimientos obtenidos en dicho ejercicio son los siguientes:

.- *Rendimientos de capital inmobiliario*, por arrendamiento de fincas rústicas que ascienden a 2.000,00 euros, habiendo incurrido en unos gastos de 245,92 euros, dando lugar así a un rendimiento neto del capital inmobiliario de 1.754,08 euros.

.- *Rendimientos de capital mobiliario*, en concepto de intereses de cuentas bancarias por importe de 0,05 €, sin que consten gastos deducibles.

.- *Rendimientos de actividades económicas*, como consecuencia del ejercicio de la actividad agrícola, incluida en el método de estimación objetiva, que determinó unos ingresos íntegros de 85.420,92 €, al cual se aplica el índice de rendimiento neto previsto en la Orden EHA/3718/2005, de 28 de noviembre (Anexo I) y que para el cultivo de cítricos es del 0,32. Sobre el rendimiento neto se aplica la reducción general del 2% (apartado 3 de la Disposición Adicional Segunda) dando lugar al rendimiento neto reducido de 26.788,00 €, con unas retenciones de 1628,16 €.

.- *Ganancias patrimoniales* derivadas de la enajenación de 18 fincas rústicas, afectas a la actividad agrícola, sitas en el término municipal de DIRECCION000.

La ganancia patrimonial obtenida se incluye en la parte especial de la renta dado que el periodo de generación ha sido superior a un año (art. 40 TRLIRPF), salvo en el caso de en el caso de parte de la parcela NUM000 y de la parcela NUM001 (nº de orden 17 y 18), ya que se considera que fueron adquiridas el 16/02/2006, y al haberse transmitido el 09/03/2006, la ganancia patrimonial obtenida se ha generado en un periodo inferior al año, por lo que se incluyen en la parte general de la renta del periodo (artículo 39 del TRLIRPF).

De manera que, del total de la ganancia patrimonial obtenida por el sujeto pasivo, 69.088,63 € deben integrarse en la parte general de la renta del periodo, y el resto, 643.753,37 €, deben incluirse en la parte especial de la renta del periodo.

En diligencia de 03-06-2011 se hizo constar que durante 2006 residió en España la mayor parte del año; sobre el coste de adquisición del bien identificado con el nº 16

TERCERO.- La parte actora esgrime en la demanda, como cuestiones previas, la nulidad del acuerdo de rectificación de la propuesta contenida en el acta y la vulneración de la tutela judicial efectiva por incongruencia omisiva de la resolución del TEAC.

Y en cuanto al fondo de la regularización practicada, los aspectos controvertidos son las siguientes:

- Si el recurrente era residente fiscal en España en 2006
- Si los valores de adquisición de las fincas recogidos en el acuerdo de liquidación son conformes a derecho
- Si el rendimiento de la actividad económica le es o no aplicable el índice corrector del 0,75 por «utilización de medios de producción ajenos».

CUARTO.- Se alega, en primer lugar, la nulidad del acuerdo de rectificación de errores dictado el 1 de febrero de 2012.

Manifiesta que en dicho acuerdo el actuario contempla la existencia de un vicio o error material o de hecho y rectifica los cálculos contenidos en el acta incoada, ya que en el caso de parte de la parcela NUM000 y de la parcela NUM001, ambas del polígono NUM002, numeradas con el orden 17 y 18 respectivamente, fueron adquiridas el 16/02/2006 (tal y como consta en la escritura de la misma fecha), y no el 16/02/2005 como por error había indicado el actuario.

Pero considera que para calificar un error como material, de hecho o aritmético, se exige que el mismo se desprenda de los propios documentos incorporados al acto, circunstancia que no tiene lugar en este caso. A su juicio, el defecto aludido por el actuario es un defecto sustantivo o de derecho del que adolecía la liquidación originaria y que afecta directamente al fondo de la cuestión por cuanto va mucho más allá del defecto material, de hecho o aritmético a que se refiere el artículo 220 de la LGT. Se trata de un vicio que se refiere a cuestiones de fondo de la liquidación y, al respecto, no se siguió el procedimiento establecido, que entiende debería haber sido la retroacción de actuaciones y no el citado acuerdo de rectificación.

El motivo no puede prosperar. El artículo 189.3º Real Decreto 1065/2007 dispone que:

" Una vez recibidas las alegaciones formuladas por el obligado tributario o concluido el plazo para su presentación, el órgano competente para liquidar, a la vista del acta, del informe y de las alegaciones en su caso presentadas, dictará el acto administrativo que corresponda que deberá ser notificado.

Si el órgano competente para liquidar acordase la rectificación de la propuesta contenida en el acta por considerar que en ella ha existido error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas y dicha rectificación afectase a cuestiones no alegadas por el obligado tributario, notificará el acuerdo de rectificación para que en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, efectúe alegaciones y manifieste su conformidad o disconformidad con la nueva propuesta formulada en el acuerdo de rectificación. Transcurrido dicho plazo se dictará la liquidación que corresponda, que deberá ser notificada".

En este caso se apreció un error en los hechos recogidos en la propuesta contenida en el acta, que se desprendía de documentos obrantes en el expediente (escritura pública de 16/02/2006), y que afectaba a la ganancia patrimonial regularizada en lo referente a la fecha de adquisición de parte de la parcela NUM000 y de la parcela NUM001, ambas del polígono NUM002, numeradas con el orden 17 y 18 respectivamente, las cuales habían sido adquiridas el 16/02/2006 (tal y como constaba en la referida escritura), y no el 16/02/2005 como por error había indicado indicó el actuario.

Ello afectó al cálculo de la liquidación por cuanto al coeficiente de actualización sería del 1,0000, y la ganancia patrimonial obtenida por la enajenación de dichas fincas se había generado en un periodo inferior al año, por lo que se incluye en la parte general de la renta del periodo (artículo 39 del TRLIRPF), en lugar de en la parte especial.

El acuerdo de rectificación conteniendo tales extremos se notificó al obligado tributario para que pudiera formular alegaciones, lo que verificó mediante escrito presentado en fecha 22 de febrero de 2012.

Se siguió, pues, el procedimiento previsto para estos supuestos en que se observan errores en la apreciación de los hechos (en este caso la fecha de adquisición de las fincas), con audiencia del obligado tributario para que pudiera alegar lo que estimara conveniente respecto de la rectificación efectuada.

No concreta la parte recurrente en qué precepto o norma se basa para afirmar que el procedimiento adecuado sería la retroacción de actuaciones, ni se alcanza a comprender la razón por la que esa retroacción ofrecería más garantías en orden al ejercicio de su derecho de defensa. El acuerdo de rectificación se dictó observando el procedimiento establecido, incluyendo el trámite de audiencia, y el resultado, en todo caso, sería el mismo

que una eventual retroacción de actuaciones para que se levantara un nuevo acta rectificando dicho extremo, cuya procedencia no se cuestiona.

QUINTO.- En segundo lugar, se opone la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia omisiva de la resolución del TEAC que no resolvió su alegación de que se tuviera en cuenta la reinversión que había realizado como consecuencia de la venta de las fincas por las que se pretende liquidar ganancia patrimonial y entendía su aplicación respecto del Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de Marzo.

Realmente, el TEAC no se pronuncia sobre esta cuestión, si bien de la lectura del escrito de interposición del recurso de alzada, en los términos en los que aparece redactado, no se deduce claramente si el reclamante está articulando la pretensión de que se tenga en cuenta la reinversión realizada en otras fincas rústicas, ni que efectos pretende que se atribuyan a esa reinversión.

En sus alegaciones hace una serie de declaraciones afirmando que sus amigos letrados que le asesoraban le dijeron que lo que se denominaba " *Reinversión de los Beneficios en Actividades Similares*" era antes, pero que la normativa había sido modificada, lo que pudo comprobar del articulado del Real Decreto Legislativo 4/2004 que era así en parte; y a continuación cita una serie de deducciones previstas en dicho Texto Legal, sin concretar cual pretende que le sea aplicada ni acreditar que concurren los requisitos para ello. Además, tales deducciones vienen referidas a la realización de determinadas actividades en ámbito del Impuesto sobre Sociedades, cuando nos encontramos ante una regularización por una ganancia patrimonial derivada de la venta de unas fincas, que tributa por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

SEXTO.- La siguiente cuestión que se suscita, ya en relación con el fondo de la liquidación, es la relativa a la residencia fiscal del Sr. Juan Ramón en el ejercicio 2006.

La Administración consideró que era residente fiscal en España y por tanto debía tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y no por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

El recurrente invoca en la demanda la aplicación del Convenio suscrito entre el Estado Español y el de Japón para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y Protocolo anejo, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1974 (BOE de 2 de diciembre). Afirma que si en aplicación de los criterios establecidos en la LIRPF el Sr. Juan Ramón fuese residente fiscal en España y, al mismo tiempo pudiera ser considerado residente en Japón de acuerdo con su legislación interna, se produciría un conflicto de residencia entre los dos Estados, que se resolvería por el apartado 2 del artículo 4 del Convenio.

Alega que, en este caso en el acuerdo de liquidación se omite que el Sr. Juan Ramón tenía también la consideración de residente fiscal en Japón, según su legislación interna, y ello implica que, teniendo su centro de intereses vitales aún en Japón, podía tributar en España como no residente en el ejercicio 2006.

El artículo 9 del RDleg 3/2004, de 5 de marzo dispone que:

"1. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español. Para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países o territorios de los calificados reglamentariamente como paraíso fiscal, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en éste durante 183 días en el año natural.

Para determinar el período de permanencia al que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las estancias temporales en España que sean consecuencia de las obligaciones contraídas en acuerdos de colaboración cultural o humanitaria, a título gratuito, con las Administraciones públicas españolas.

b) Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél".

En este caso, el propio recurrente reconoció durante las actuaciones inspectoras que en el año 2006 había permanecido más de 183 días en territorio español y, además, consta que en dicho ejercicio su cónyuge y su hija tenían su residencia en territorio español.

Aduce que también era considerado residente fiscal en Japón y por ello reclama la aplicación del Convenio para evitar la Doble Imposición, pero esta circunstancia no ha quedado acreditada, ya que al efecto solo se

ha aportado un certificado de que figura inscrito en el Registro de Matrícula Consular, el cual no justifica, por sí sólo, su residencia fiscal en Japón.

En consecuencia, no habiendo resultado probado que el contribuyente pueda ser considerado residente fiscal en ambos países, sino solo en España, no procede la aplicación del citado Convenio para evitar la Doble Imposición.

SÉPTIMO.- Procede analizar, a continuación la impugnación referida a la ganancia patrimonial liquidada como consecuencia de la enajenación de determinadas fincas. Son dos las cuestiones que se plantean al respecto:

1.- La fecha de adquisición de la propiedad de las fincas NUM003 y NUM004. La Inspección consideró que esa fecha era la del otorgamiento de la escritura pública de venta realizada el 16 de febrero de 2006, mientras que el recurrente la sitúa en la fecha de dos contratos privados de compra de las fincas a dos de sus hermanos: D^a Genoveva, el 20 de febrero de 1994 y D. Víctor Manuel, el 22 de febrero de 1994.

Manifiesta que desde ese momento adquirió el uso excluyente y exclusivo de las fincas con pleno dominio, y que la escritura pública lo único que hace es elevar a público esos documentos. En apoyo de esta pretensión se aportan los documentos privados de compra certificado del Ayuntamiento de DIRECCION000 en el que consta como titular de esas fincas y recibo de agua de la comunidad de regantes

Pues bien, en lo que se refiere a los contratos privados de compraventa, de 1994, los mismos no ofrecen eficacia probatoria., debiéndose tener en cuenta que, según el art. 1227 del Código Civil, "*La fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que le firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio*" Y el art.1257 de dicho Cuerpo legal: "*Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley.*"

Tales documentos privados no pueden prevalecer sobre la escritura pública que acredita que la adquisición de las fincas por parte del recurrente se produjo en el ejercicio 2006 (16/02/2006), periodo en el que, además, sus hermanos declararon las ganancias patrimoniales generadas por la transmisión de dichas fincas en su declaración del IRPF del 2006. Y él mismo presentó la declaración de Transmisiones Patrimoniales por estas fincas en el 2006, según consta en las actuaciones inspectoras. Por otra parte, el precio fijado en los documentos privados difiere del constatado en la escritura pública, lo que rebate la afirmación de que esta se limita a elevar a públicos dichos contratos, respecto de lo cual, además, nada se dice en la referida escritura.

Por lo que se refiere los recibos de la Comunidad de Regantes, fueron expedidos en el año 2005 (15-7-2005) y acreditan el pago de las cuotas en dicho ejercicio, lo que, además de no ser prueba de la propiedad de las fincas, en modo alguno acreditaría esa circunstancia en el año 1994.

Finalmente, tampoco el certificado del Ayuntamiento de DIRECCION000, es apto para probar que el recurrente era propietario de las fincas desde el año 1994 pues, como se puso de manifiesto en el acuerdo de liquidación, el Ayuntamiento no es autoridad competente para certificar la propiedad de un bien, sino los Registros de la Propiedad donde se inscriben para conocimiento general los derechos de propiedad y otros derechos reales sobre bienes inmuebles, y en el Registro de la Propiedad de DIRECCION001 nº 3, según se desprende de los anexos a la escritura de venta de 9-3-2006, consta que las parcelas NUM003 y NUM004 fueron adquiridas a D^a Genoveva en escritura de 16-2-2006.

2.- La existencia de inversiones que determinarían un mayor valor de adquisición de las fincas, consistentes en obras de adaptación de la instalación eléctrica y la construcción de una balsa de riego. Considera que las inversiones que hizo deben ser repartidas entre todas las fincas proporcionalmente a las superficies, las transmitidas y las no transmitidas, pues sostiene que todas se han beneficiado de esas Inversiones, sobre la base de que son los recursos hídricos los que dan mayor valor a esas fincas.

Esta pretensión ha de ser igualmente rechazada, pues para que las inversiones aumenten el valor de adquisición deben haber sido realizadas en los bienes que se transmiten y de los que se deriva la ganancia patrimonial, tal y como resulta del artículo 33.1º b) RDleg 3/2004, a tenor del cual el valor de adquisición estará formado por la suma del importe real por el que dicha adquisición se hubiera efectuado y el coste de las inversiones y mejoras "*efectuadas en los bienes adquiridos...*". En este caso, de la documentación aportada por el interesado se desprende que tales inversiones se efectuaron en fincas distintas que no han sido objeto de transmisión, sin que además en la escritura de venta se haga referencia alguna al derecho de utilizar o aprovecharse de tales inversiones por parte del nuevo propietario de las fincas enajenadas.



OCTAVO.- El último motivo de impugnación se refiere al rendimiento de la actividad económica, y la cuestión controvertida reside en la procedencia de aplicar el índice corrector del 0,75% por "utilización de medios de producción ajenos en actividades agrícolas", contemplado en el número 3 de la Orden EHA/3718/2005, de 28 de noviembre " *Cuando en el desarrollo de actividades agrícolas se utilicen exclusivamente medios de producción ajenos, sin tener en cuenta el suelo, salvo en los casos de aparcería y figuras similares*"

El recurrente aportó un documento suscrito por D. Domingo , en el que declaraba, en representación de DIRECCION002 , CB, haber realizado para el Sr. Juan Ramón todos los trabajos agrícolas de las parcelas NUM004 y NUM003 desde antes de 2001 hasta 2006, siendo los pagos de forma anual, y certificado de la Seguridad Social de no figurar inscrito en ningún régimen de la Seguridad Social.

El TEAC considera que este documento no puede ser admitido como prueba suficiente, pues no se aportan ni recibos, ni facturas. ni medios de pago. Y no se ve corroborado por la correspondiente declaración en el modelo 347 de Ingresos y pagos del ejercicio 2006. También considera que la acreditación de falta de alta en la Seguridad Social del propio reclamante es un dato que carece de fuerza probatoria respecto del uso o no de medios de producción ajenos.

Frente a ello se alega en la demanda que el Sr. Juan Ramón no tiene ni ha tenido trabajadores y todos los trabajos son realizadas por empresas sin aportar en modo alguno mano de obra. Y que no se le puede exigir la acreditación de un hecho negativo, al considerar no acreditada satisfactoriamente la prueba de la realidad de que tiene que disponer de empresas para hacer las labores agrarias.

Tal argumento no puede ser acogido, ni desvirtúa los razonamientos del TEAC, pues no se le está exigiendo probar un hecho negativo, sino un hecho positivo, cual es la realidad de la utilización exclusiva de medios de producción ajenos en actividades agrícolas, lo que no ha justificado suficientemente, al no haberse aportado las facturas u otros medios de pago que acrediten el pago a terceros titulares de esos medios de producción por el desarrollo de esas actividades agrícolas

NOVENO.- Se desestima, pues, el recurso, con imposición de costas a la parte recurrente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1º LJCA.

Vistos los preceptos legales citados;

FALLAMOS

DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 208/2017, interpuesto por la representación procesal de D. Juan Ramón contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 2 de marzo de 2017 por la que se desestima el recurso de alzada 6785-2013 interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia de 3 de marzo de 2013, confirmando la regularización; y se estima en parte el recurso de alzada 4639-2013, anulando la sanción con orden de retroacción del procedimiento, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2006

Con imposición de costas a la parte recurrente.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen, junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido publicada en la fecha que consta en el sistema informático. Doy fe.